

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2802/2533

นายเลี่ยม หงษ์ทอง

โจทก์

นายวิเชียร รอบรู้ กับพวก

จำเลย

นายเลี่ยม หงษ์ทอง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193 ตร., มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงนั้น โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์และศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์แต่ไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวให้ โจทก์จึงฎีกาเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อหาข้อเท็จจริงดังกล่าวอีกตามฎีกาข้อ 1 ถึงข้อ 3 และฎีกาข้อ 4 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157หรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 4 แกลงคัดค้าน (อันดับ 150)โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,90,157,341

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3

ศาลชั้นต้นอนุญาต จำหน่ายคดีจำเลยทั้งสามออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 144)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 145)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ เป็นการรับรองให้อุทธรณ์เกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกงแล้วศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้เป็นการไม่ชอบ เห็นว่า คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรี บัญญัติว่า ถ้าผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษา หรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้น พิจารณาเห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์ และอนุญาตให้อุทธรณ์ ฯลฯ ก็ให้อุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาต่อไป คดีนี้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ารับอุทธรณ์โจทก์เท่านั้น มิได้สั่งโดยมีความเห็นว่าข้อความที่ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์และอนุญาตให้อุทธรณ์ ตามบทบัญญัติดังกล่าว ถือไม่ได้ว่าผู้พิพากษาที่สั่งรับอุทธรณ์โจทก์อนุญาตให้อุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยความผิดฐานฉ้อโกงชอบแล้ว ส่วนความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ศาลชั้นต้นพิเคราะห์ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ เป็นการ
รับรองให้อุทธรณ์เกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกงแล้วศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้
เป็นการไม่ชอบ เห็นว่า คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตี บัญญัติว่า ถ้าผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือ
ลงชื่อในคำพิพากษา หรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้น พิจารณาเห็นว่าข้อความที่
ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์ และอนุญาตให้อุทธรณ์ ฯลฯ ก็ให้รับ
อุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาต่อไป คดีนี้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ารับอุทธรณ์โจทก์
เท่านั้น มิได้สั่งโดยมีความเห็นว่าข้อความที่ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาล
อุทธรณ์และอนุญาตให้อุทธรณ์ ตามบทบัญญัติดังกล่าว ถือไม่ได้ว่าผู้พิพากษาที่สั่งรับ
อุทธรณ์โจทก์อนุญาตให้อุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยความผิดฐานฉ้อโกงชอบ
แล้ว ส่วนความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
ศาลชั้นต้นพิเคราะห์ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ
ฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ